



Convention de partenariat dans le cadre du dispositif de l'Etat en faveur du déploiement de "Conseillers Numériques France Services" dans le département des Pyrénées-Atlantiques

ENTRE :

- Le DEPARTEMENT DES PYRENEES-ATLANTIQUES,

Collectivité territoriale ayant son siège au 64 avenue Jean Biray, 64000 PAU, représenté par son Président, Monsieur Jean-Jacques LASSERRE, agissant au nom et pour le compte dudit Département en exécution d'une délibération de l'Assemblée départementale du 04 mars 2021, Ci-après désigné par les termes « le Département »

ET :

- L'ASSOCIATION PAYS BASQUE AU CŒUR,

ayant son siège au 5 rue Gaztelu Zena - 64120 SAINT PALAIS, représentée par son Président, M. Peyo IDIART, agissant au nom et pour le compte de ladite association, Ci-après désignée par les termes « l'association Pays Basque au Cœur »,

CONSIDÉRANT que le Département des Pyrénées-Atlantiques a été labellisé « Territoire d'action pour un numérique inclusif » par l'Etat le 5 octobre 2018,

CONSIDÉRANT les annonces du Secrétaire d'Etat au numérique, Cédric O, en date du 17 novembre 2020 et relatives à la publication de l'appel à manifestation d'intérêt "RECRUTEMENT ET ACCUEIL DE CONSEILLERS NUMERIQUES DANS LE CADRE DE FRANCE RELANCE"

CONSIDÉRANT l'accord entre la Fibre64 et le secrétaire d'Etat du 01 mars 2021 sur la création de postes de médiateurs numériques

CONSIDÉRANT la mise en place de la plateforme moncommerce64.fr par le Département des Pyrénées-Atlantiques dont l'objectif est d'accompagner la digitalisation des commerces de proximité et soutenir la revitalisation des centres-bourgs,

CONSIDÉRANT le rôle d'accompagnement et de proximité joué par l'Association Pays Basque au Cœur,

Vu la délibération adoptée par l'Assemblée départementale le 5 mars 2021 relative au vote Budget Primitif 2021,

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE :

En lien étroit avec les collectivités territoriales, le Gouvernement a engagé plusieurs actions structurantes pour résorber la fracture du numérique et garantir ainsi la cohésion territoriale du pays. Il a notamment lancé un appel à manifestation d'intérêt auprès des collectivités territoriales et leurs groupements pour renforcer l'offre de médiation numérique sur tout le territoire national. Ce sont près de 4000 postes de conseillers médiateurs numériques qui seront créés et financés par l'Etat pendant 2 ans.

Le Département des Pyrénées-Atlantiques et les EPCI du département ont engagé un projet majeur de mise en place d'un Très Haut Débit Inclusif sur tout le territoire départemental. A cette fin, ils ont créé ensemble le syndicat mixte La Fibre64 qui porte à la fois les investissements nécessaires à l'équipement en infrastructure THD et l'inclusion numérique des habitants du territoire.

Les différentes périodes de confinement liées à la crise sanitaire ont mis en lumière l'importance et la permanence de la fracture numérique et à quel point le numérique est devenu un outil nécessaire à l'ensemble des démarches de la vie quotidienne : travail à distance, maintien du lien social, adaptation de l'activité économique, continuité de service public via les démarches en ligne, scolarité des enfants etc. Afin de soutenir le développement territorial en cette période de crise inédite, le Département a mis en place une plateforme d'e-commerce accessible à l'ensemble des artisans, commerçants, producteurs des Pyrénées-Atlantiques.

Cette plateforme a pour objectif à la fois de valoriser les productions locales, permettre aux entreprises de trouver un second souffle avec la vente en ligne, et proposer aux habitants des Pyrénées-Atlantiques une offre en circuit court et une alternative aux grandes plateformes internationales de vente en ligne.

Toutefois, garantir à tous cet accès à la plateforme est certes nécessaire mais pas suffisant. La plateforme est un outil, encore faut-il savoir s'en servir pour que celle-ci soit pleinement utile.

Le Département entend apporter un soutien et un accompagnement aux entrepreneurs souhaitant s'approprier pleinement les fonctionnalités de la plateforme moncommerce64.fr en s'appuyant à la fois sur le plan de relance de l'Etat pour recruter deux conseillers médiateurs numériques dont un/une conseiller-ère dédié à l'accompagnement des commerçants du pays basque mais aussi sur l'association Pays Basque au Cœur pour animer ce dispositif d'aide auprès des professionnels.

Compte tenu de ce qui précède, il est convenu entre les parties les dispositions suivantes :

ARTICLE 1^{er} : OBJET DE LA CONVENTION

La présente convention a pour objet de définir les modalités de l'aide apportée par le Département à l'association Pays Basque au Cœur pour le fonctionnement et le développement de la plateforme départementale MONCOMMERCE64 sur le territoire couvert par l'association Pays Basque au Cœur, ainsi que les moyens mis en place par le Département pour en assurer le fonctionnement.

Elle décrit notamment les principes et les conditions de fonctionnement et du déploiement de cet outil mis en place par le Département avec le soutien de l'association Pays Basque au Cœur, ainsi que les relations intervenant dans ce cadre entre les deux parties signataires.

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Dans le cadre de la présente convention, le Département s'engage à apporter à l'association Pays Basque au Cœur les services suivants :

2.1 – Dans le domaine de l'assistance technique :

- Un soutien technique, par la création d'un poste à temps plein de « médiateur numérique », nécessaire à la mise en œuvre de plusieurs missions :
 - **Sensibiliser aux enjeux du numérique et favoriser des usages citoyens et critiques** (*lutte contre les fausses informations en s'informant et en apprenant à vérifier les sources, protection des données personnelles, maîtrise des réseaux sociaux, usages numériques des enfants/adolescents, etc.*)
 - **Soutenir les artisans ; commerçants, producteurs dans leurs usages quotidiens du numérique** (*découvrir et utiliser les outils de messagerie électronique, découvrir et utiliser les réseaux sociaux, découvrir, installer et utiliser les logiciels de communication sur les outils numériques, acheter en ligne, travailler à distance, etc.*) **en partenariat avec les territoires engagés dans la démarche**
 - **Accompagner dans la réalisation de démarche administrative en ligne**
 - **Développer la plateforme moncommerce64 et démarcher les artisans, commerçants et producteurs locaux**
- Mettre à disposition la place de marché locale www.moncommerce64.fr, et assurer son développement via le conseiller technique et les partenaires locaux

2.2 – Dans le domaine de la formation :

- Prendre en charge, dans les conditions du programme du plan de relance, des frais de formation initiale et/ou continue.

2.3 – Dans le domaine de l'animation :

- Le prêt d'outils et de matériels d'animation (ordinateur, téléphone portable, véhicule de service) ;
- Proposer un outillage complet du conseiller (test de compétences numériques, tutoriels et supports pédagogiques, ...) et s'appuyer sur La Fibre64 pour organiser une animation locale pour l'exercice de ses missions.

2.4 – Dans le domaine de l'information et de la communication :

- S'assurer que le Conseiller respecte les consignes nationales de présentation de son action et de communication ;
- S'assurer que le conseiller s'inscrive dans la stratégie départementale d'inclusion numérique

2.5 – Dans le domaine de l'évaluation et de l'expertise :

- Faire un suivi évaluatif régulier des actions du conseiller ;
- Définir une personne référente au sein de la Direction Générale Adjointe TEVE du Département qui encadrera le conseiller

ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DE L'ASSOCIATION PAYS BASQUE AU COEUR

3.1 – Dans le domaine des moyens affectés :

L'association Pays Basque au Cœur s'assurera que :

- le Conseiller réalise des activités de montée en compétences du public cible (ateliers numériques, initiations au numérique), gratuites
- le Conseiller puisse consacrer une partie de son temps aux rencontres locales (participation régulière aux réunions de réseaux pays basque animées par La Fibre64)
- la facilitation de l'accès de l'agent départemental dédié aux formations et rencontres organisées par le Département dans le cadre des médiateurs numériques

3.2 – Dans le domaine de la diffusion d'informations :

- La transmission au Département d'un tableau de suivi d'activité trimestriel élaboré par le Département
- Un bilan trimestriel du nombre d'artisans-commerçants aidés qui ont rejoint la plateforme, réalisé par le conseiller numérique, adressé au Département

3.3 – Dans le domaine de la communication :

- le rappel sur les supports de communication de l'association Pays Basque au Coeur et dans ses rapports avec les médias, du soutien apporté par le Département aux activités organisées dans le cadre de la présente convention.

ARTICLE 4 : RESPONSABILITE

Les activités accomplies par chacune des deux parties dans le cadre de la présente convention sont placées sous leur responsabilité exclusive.

ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DIVERSES – IMPOTS ET TAXES

Dans le cadre de la présente convention, chaque partie signataire se conformera aux prescriptions législatives et réglementaires relatives à l'exercice de son objet, et notamment à celles issues des textes susvisés.

ARTICLE 6 : DUREE DE LA CONVENTION

La convention ne pourra excéder la durée de 2 ans alignée sur la durée du dispositif de financement de l'Etat dans le cadre du plan de relance.

Elle ne pourra pas être renouvelée par tacite reconduction, sauf décision contraire prise d'un commun accord par les parties signataires dans un délai de six mois avant l'expiration du contrat du médiateur.

La convention pourra également être résiliée avant l'arrivée à son terme dans les conditions prévues à l'article 7 ci-après.

Elle pourra enfin être aménagée par voie d'avenant en cours d'exécution en cas de nécessité, notamment pour prendre en compte les demandes nouvelles émanant du Département et/ou de l'association Pays Basque au Coeur.

ARTICLE 7 : RESILIATION DE LA CONVENTION

La présente convention pourra être résiliée aux conditions suivantes :

- à tout moment en cas de force majeure par chacune des parties signataires, après

information de l'autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception mentionnant notamment la date d'effet et les motifs de la résiliation ;

- unilatéralement par chacune des parties signataires, dans deux cas :
 - à tout moment, en cas de non-respect de l'une des clauses de la présente convention, ou de l'une des clauses d'un ou plusieurs avenants à cette convention, dès lors que dans le mois suivant la mise en demeure envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception l'autre partie n'aura pas pris les mesures appropriées ;
 - par lettre recommandée avec accusé de réception notifiée à l'autre partie trois mois à l'avance, en cas de modification intervenue dans la politique du Département ou de l'association Pays Basque au Cœur, et remettant en cause de manière substantielle l'économie générale de la convention.

Fait à *S. Pelenis*, le *2/07/2021*

Jean-Jacques LASSERRE Président du Département des Pyrénées-Atlantiques	Peyo IDIART Président de l'association Pays Basque au Cœur
	

